

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 326/2530

บริษัทเงินทุนสากล จำกัด

โจทก์

บริษัทการบินแอร์สยาม จำกัด กับพวก

จำเลย

นายบุญธรรม ทองไข่มุกต์ (ตามฟ้อง

เป็น ทองไข่มุก

ผู้ยื่นคำร้อง

จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา น่าจะมีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 262)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในกรณีที่โจทก์ไม่ได้รับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน
พิพาทจากจำเลยที่ 1 จำนวน 900,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปีนับ
แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2519 จนกว่าจะชำระเงินเสร็จหรือโจทก์ได้รับชำระหนี้ไม่ครบ
ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระแทนหรือชำระจนครบแล้วแต่กรณี

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 โดยไม่รับใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยที่ 2

ที่นางบังอรวรรณีกุล อ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2520 ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2520 และคำให้การของจำเลยที่ 2 ที่นายสุรพันธ์ทิม กระจ่างทนายจำเลยที่ 2 ซึ่งนางบังอรวรรณีกุล แต่งยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2520 ให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นเฉพาะที่เกี่ยวกับ จำเลยที่ 2 ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 อันเป็นวันพ้นกำหนดเวลาที่ จำเลยที่ 2 จะต้องยื่นคำให้การ แล้วดำเนินกระบวนการใหม่ให้ถูกต้อง เสร็จแล้ว ให้พิพากษาใหม่ตลอดไปถึงจำเลยที่ 3 ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่เสร็จแล้ว พิพากษาว่าในกรณีที่โจทก์ไม่ ได้รับชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทหมายเลข จ.1 จากจำเลยที่ 1 จำนวน 900,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2519 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จหรือได้รับชำระหนี้ไม่ครบ ก็ให้จำเลยที่ 2 และ 3 ร่วม กันชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 1 จนครบ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 260,259)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่หาหลักประกันมาวางศาล ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 248,251)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาวางให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาวางให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>